佛山市云东海建筑工程有限公司
“1·16”高处坠落事故调查报告

2021年1月16日，位于三水区西南街道河口左田民营开发小区，由佛山市云东海建筑工程有限公司承建的建设项目发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡。

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2012]19号）规定，成立由区纪委监委、区住建水利局、区应急管理局、区公安分局、区人力资源社保局、区总工会、西南街道办事处等单位有关人员组成的佛山市云东海建筑工程有限公司“1·16”高处坠落事故调查组。调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、建设项目基本概况

项目名称: 佛山市三水金意陶陶瓷有限公司年产330万平方米薄板砖智能制造示范项目--新建岩板智能制造车间（简称建设项目）

建设单位: 佛山市三水金意陶陶瓷有限公司（简称金意陶公司）；统一社会信用代码：914406********；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：何乾；成立日期:

1998 年 12 月 23 日；经营范围：设计、研发、生产、销售：陶瓷制品、水暖器材及卫生洁具、包装纸箱及泡沫、化工材料（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；陶瓷技术检测及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

施工单位：佛山市云东海建筑工程有限公司（简称云东海建筑公司），统一社会信用代码：914406********；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：郑桂健；成立日期：2000 年 03 月 17 日；经营范围：承接：房屋建筑工程、市政公用工程、城市园林绿化工程；销售：水泥预制构件、建筑金属构件、建筑装饰材料（不含危险化学品）、建筑机械配件；建筑施工机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建筑业企业资质证书编号：D244******；资质等级：市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级。

监理单位：广东致正项目管理有限公司（简称致正公司），统一社会信用代码：914406********；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：余远胜；成立日期：2019 年 05 月 07 日；工程监理资质证书编号：E244******；资质等级：房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级。

二、事故发生经过和善后处理情况

(一)事故发生经过

2021年1月16日上午，云东海建筑公司员工李芳仁、梁春辉在建设项目的钢结构工程屋面安装型钢，10点20分，两人完成一处安装作业后，需要移动到其它位置进行安装，此时两人相距七八米远，梁春辉见到李芳仁解开了安全带扣准备移动，于是就转身收拾一下，之后再转身回头时发现李芳仁已经坠落地面。

(二)事故救援情况

事故发生后，梁春辉立即大声呼救，在场相关人员听到呼救后马上跑到坠落地点查看李芳仁的受伤情况，并立即报警求助。十多分钟后医护、公安、应急等救援人员陆续赶到事故现场，医护人员经现场抢救后宣布李芳仁已经死亡。

（三）采取的措施

接到事故报告后，区应急管理局、区住建水利局、西南街道办事处立即协调组织开展事故现场处置工作，并由区建筑工程质量安全监督站、西南街道城建和水利办分别向云东海建筑公司下达停止施工文书，要求按照“四不放过”原则，查清事故原因，全面开展事故隐患排查和全员安全教育培训，开展现状安全评价，经区住建水利局验收合格方可复工。

（四）善后处理情况

经事故调查组协调处置，云东海建筑公司已和死者家属

签订相关赔偿协议，妥善完成善后处理各项工作，事故未造成不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市云东海建筑工程有限公司“1·16”高处坠落事故造成1人死亡，人员情况如下:

死者：李芳仁，男，瑶族，出生日期：1972年10月9日，住址：湖南省江华瑶族自治县大路铺镇********，身份证号码：4329261972********。

（二）本次事故造成直接经济损失约人民币一百八十万元，包括伤亡赔付费用、善后处理费用，无设备直接损失。

四、事故调查情况

（一）事故现场勘查情况

事故发生地为建设项目钢结构工程D-E轴中间部位。该钢结构工程长约300米，宽约20米，高约10米，部分屋顶已铺设瓦面，但事发点尚未铺设瓦面，李芳仁和梁春辉的作业区域下方未悬挂安全网等防护设施，现场有李芳仁掉落的安全帽、安全带、手套等。详见现场图片。





（二）档案资料调查情况

金意陶公司与云东海建筑公司签订了建设工程施工合同，由云东海建筑公司承包建设项目工程施工。云东海建筑公司在安全管理体系方面有成立安全管理架构，有建立安全生产责任制度，有制定安全管理各项规章制度，有配备安全管理人员。建设项目有编制施工方案，有制定各岗位安全操作规程，有对员工进行安全生产教育培训和吊装作业安全技术交底，有发放劳动防护用品，有开展隐患排查治理工作，有制定应急预案并开展应急演练活动，有安排现场安全管理人员，李芳仁持有《高处作业操作证》。

经查验云东海建筑公司编制的《钢结构吊装安全专项施工方案》，该方案第八项为“高处作业安全方案专项安全技术措施”，其中第 1 点“高处作业安全技术措施”提到“在屋面下方必须铺设水平安全网”；第 2 点“做好高空施工安全防护措施”提到“天面彩板安装时必须先把安全网大面积的拉上才能开始施工”。

（三）人员询问情况

经对云东海建筑公司法定代表人郑桂健、质安科主管林雄斌、项目经理黄富和、班组长黄建昌、质安员徐志坚、现场工人梁春辉、金意陶公司工程部经理戴志健等人进行询问调查，了解到以下情况：1、云东海建筑公司日常有对员工强调安全事项，要求佩戴好防护用品，不得违章作业；2、

事发当天李芳仁上岗作业前有佩戴安全帽和系安全带；3、金意陶公司日常有安排人员到工地进行巡查；4、致正公司有安排监理人员驻场工作。以上情况各被询问人确认属实。

（四）工程管理调查情况

区住建水利局出具的技术调查报告显示，建设项目施工现场没有悬挂兜底（安全）网，监理单位未及时指出存在安全隐患，经核查，施工单位和监理单位的管理和技术指导方面不符合要求。

（五）调查中发现的其他情况

经调查，建设项目在施工前取得了《广东省技术改造投资项目备案证》，没有规划许可和建筑施工许可审批手续。

五、事故发生的原因及事故性质

(一) 直接原因

事故调查组经现场勘查、调查询问和查验资料分析，认定事故直接原因是：李芳仁安全意识淡薄，在进行高处作业时未按规范要求系挂安全带，在未有保护措施情况下解开安全带扣进行移动，不慎失足坠落地面。

(二) 间接原因

云东海建筑公司安全生产主体责任落实不到位，施工前未按规范要求悬挂兜底（安全）网，且事故隐患排查治理不到位，现场管理人员未及时排查出事故安全隐患。

致正公司履行监理职责不到位，现场监理人员对明显存

在的事故隐患未能及时发现并纠正。

(三)事故性质

根据调查情况，调查组认定，佛山市云东海建筑工程有限公司“1·16”高处坠落事故属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任的认定

1.李芳仁进行高处作业时违反安全操作规程，在未有保护措施情况下解开安全带扣进行移动，导致事故发生，李芳仁对事故的发生负有直接责任。

2.云东海建筑公司安全生产主体责任落实不到位，未严格按照施工方案落实高处作业防护措施，未及时排查出事故安全隐患，对事故的发生负有管理责任。

3.致正公司履行监理职责不到位，未能及时发现并纠正事故安全隐患，对事故的发生负有管理责任。

（二）处理建议

经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)等法律法规的规定，对事故相关责任人和单位处理建议如下:

1、责任人李芳仁已经死亡，不再予以追究;

2、由区应急管理局依据《安全生产法》和相关法律法规对云东海建筑公司进行行政处理;

3、由区住建水利局依据相关法律法规对致正公司进行

行政处理。

七、事故防范及整改措施

佛山市云东海建筑工程有限公司“1·16”高处坠落事故，是一宗典型的企业安全生产主体责任落实不到位，员工安全意识淡薄、不遵守工作制度导致的事故。相关行业企业、人员必须认真吸取教训，采取严格措施，防止类似事故发生。

（一）召开事故通报会，深入开展隐患排查治理工作

由区住建水利局组织召开生产事故通报会，向各建筑施工单位通报事故情况，督促行业企业开展自查自纠行动，并严格落实行业主管部门职责，加强建筑施工领域安全监管工作，组织开展全区建筑施工领域安全检查，消除安全隐患。

（二）督促企业落实整改措施，强化企业红线意识

由区住建水利局督促云东海建筑公司落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一报告），强化企业生产安全事故红线意识。督促云东海建筑公司和致正公司结合事故情况，做好教育培训和现场管理工作，同时把上述两家公司在三水区承接的所有项目列入重点监控对象。督促金意陶公司依法办理建设工程许可证，建设手续不齐全不予复工。

（三）加强属地管理，落实监管责任

西南街道办事处要落实属地管理职能，对金意陶公司没有规划许可和建筑施工许可审批手续的问题依法进行处理。要定期对辖区内建筑施工项目开展安全巡查，确保辖区内建

筑施工领域监管全覆盖，发现隐患问题及时处理，避免出现监管缺位现象。

佛山市云东海建筑工程有限公司

“1·16”高处坠落事故调查组

2021年2月22日